

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2891/2538

นางเนาวรัตน์ จิ่งสุจริตใจหรือพินิจศักดิ์
กุล

โจทก์

นายชัยโรจน์ พิบูลย์เจริญสิทธิ์

จำเลย

นายชัยโรจน์ พิบูลย์เจริญสิทธิ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 292

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 64) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวาร
ขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 16192 ซอยเพชรเกษม แขวงวัด
ท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และบ้านเลขที่ 782/24 ของโจทก์ คำขอ
อื่นนอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้
(อันดับ 59,60) ชั้นอุทธรณ์ จำเลยขออนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ศาลอุทธรณ์สั่งว่า คดี
ไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง (อันดับ
42)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 231 นั้น ต้องเป็นกรณีที่ยังไม่มี การบังคับคดีตามคำพิพากษา ไม่
ว่าของศาลใด คดีนี้โจทก์ขอให้บังคับคดีและ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการ
บังคับคดีแล้ว การที่จำเลย ยื่นคำร้องเข้ามา จะถือว่าเป็นการขอทุเลาการบังคับตาม
คำพิพากษาของ ศาลอุทธรณ์ไม่ได้แต่เป็นกรณีที่จำเลยขอให้งดการบังคับคดีตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลชั้น
ต้นที่จะมีคำสั่งว่ามีเหตุสมควรให้งดการบังคับคดีไว้หรือไม่ จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้นเพื่อ
พิจารณาสั่งคำร้องของ จำเลยต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การขูเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 231 นั้น ต้องเป็นกรณีที่ยังไม่มี การบังคับคดีตามคำพิพากษา ไม่
ว่าของศาลใด คดีนี้โจทก์ขอให้บังคับคดีและ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการ
บังคับคดีแล้ว การที่จำเลย ยื่นคำร้องเข้ามา จะถือว่าเป็นการขูเลาการบังคับตาม
คำพิพากษาของ ศาลอุทธรณ์ไม่ได้แต่เป็นกรณีที่จำเลยขอให้งดการบังคับคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลชั้น
ต้นที่จะมีคำสั่งว่ามีเหตุสมควรให้งดการบังคับคดีไว้หรือไม่ จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้นเพื่อ
พิจารณาสั่งคำร้องของ จำเลยต่อไป

(สละ เทศร่ำพรรณ-สุรินทร์ นาควิเชียร-ถวิล อินทร์รักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>